

Cass. civ., sez. I, decreto 06/11/2023, n. 30746

CASS
Decreto
6 novembre 2023

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., sez. I, decreto 06/11/2023, n. 30746

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 30746

Data del deposito : 6 novembre 2023

Testo completo

DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13771/2020 R.G. proposto da: BPER Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ivan Fossati e AN AT ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in via di Monte Fiore n. 22, Roma;

- ricorrente - contro Fallimento Opera21 Group S.p.A., in persona del Curatore dott. LO RA, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Inzitari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Niccolò Bruno in via di Porta Pinciana n. 4, Roma;

- controricorrente - avverso la sentenza n.82/2020 della Corte d'Appello di Milano del 13/01/2020; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l'accettazione del controricorrente;

ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli

390 e 391 c.p.c.; Civile Decr. Sez. 1 Num. 30746 Anno 2023 Presidente: Relatore: Data pubblicazione: 06/11/2023 2 che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 3 novembre 2023